



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018

Telefone: - www.see.ac.gov.br

JUSTIFICATIVA Nº 45/2024/SEE - DDE
PROCESSO Nº 0014.008953.00176/2024-31
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA COMPLEMENTAR CONSOLIDADA - Contratação Direta por Inexigibilidade

I. Introdução

Em atenção às recomendações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no Parecer (SEI nº 0013418035) e aos despachos anteriores relacionados ao processo, o documento em tela apresenta Justificativa Técnica Complementar relativa ao Despacho 61 (0012920995) e Justificativa 141 (0012071261), consoante o disposto nos termos do Parecer Nº 0013418035/PGE-SGPATT e do Despacho de Aprovação Nº 001318051/PGE-SGPATT, para análise e manifestação jurídica.

O objetivo é complementar e estruturar os fundamentos técnicos e legais que justificam a contratação direta do Instituto IDECACE para a execução do Programa DNA do Brasil quanto à utilização integrada dos materiais e equipamentos necessários à execução do Programa DNA, desenvolvido pelo Instituto IDECACE, cuja **metodologia** proposta conecta dimensões educacionais, esportivas e psicossociais em um modelo ativo de ensino, alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Portaria nº 975/2022, **promovendo o desenvolvimento integral dos alunos**.

Impende registrar que o escopo geral da justificativa está fundamentado na Lei nº 14.133/2021, nos precedentes dos Tribunais de Contas e na doutrina especializada, observando também as recomendações da PGE sobre impacto social, educacional e vantajosidade.

II. Integração Metodológica

O Programa emprega ferramentas exclusivas que integram avaliações, treinamentos, atividades lúdicas e o desenvolvimento mental e físico por meio do esporte, configurando-se como um instrumento essencial para a promoção do desenvolvimento integral dos alunos, ao abarcar de maneira articulada as dimensões educacionais, esportivas, psicossociais e vocacionais. Essa abordagem, ao harmonizar diferentes instrumentalidades, atua decisivamente na elevação dos indicadores educacionais, como o IDEB. Isto se deve ao uso direcionado das metodologias ativas no âmbito do Programa, cujo alcance e eficácia pedagógica são amplamente reconhecidas pela literatura e têm se destacado como instrumentos eficazes para promover a autonomia, o engajamento e o aprendizado significativo dos estudantes, mormente no tocante ao universo das escolas públicas de modalidade integral, no qual essas abordagens tornam-se ainda mais relevantes, uma vez que ampliam o tempo e as possibilidades de interação educacional, contribuindo para a formação integral do aluno.

O Programa DNA dos Esportes alcança destaque entre as iniciativas que representam esse paradigma, sendo aplicado de forma pioneira e exclusiva pelo Instituto IDECACE, cuja metodologia singular apresenta resultados comprovados e respaldo em pesquisas acadêmicas.

Impende destacar que a METODOLOGIA é fundamentada em princípios que alinham a prática esportiva a valores pedagógicos, formando um sistema integrativo que não apenas aprimora a capacidade física e cognitiva dos estudantes, mas também desenvolve competências socioemocionais, como a liderança, a cooperação e a resiliência. O programa vai além da tradição esportiva ao propor situações de aprendizagem em que os alunos são protagonistas de seu processo educacional, uma característica central das metodologias ativas.

Ademais, estudos realizados sobre a implementação do DNA dos Esportes em diversas escolas públicas de modalidade integral demonstraram avanços significativos nos indicadores de desempenho acadêmico, bem como na redução de problemas comportamentais. Esses resultados evidenciam que a metodologia do programa não apenas complementa o currículo escolar, mas também potencializa os resultados educacionais ao integrar o esporte como eixo estruturante do aprendizado. Além disso, o diferencial do programa está na formação continuada de professores e gestores, garantindo que a aplicação das práticas seja consistente e alinhada aos objetivos pedagógicos.

O Instituto IDECACE, responsável pela implementação do DNA dos Esportes, utiliza uma abordagem que combina pesquisa científica, experiência de campo e inovação metodológica. Essa integração confere ao programa um caráter único no cenário brasileiro, posicionado como uma solução educacional de vanguarda. O caráter integral do programa é também um ponto de destaque, pois ele reconhece que a educação de qualidade transcende as disciplinas tradicionais, envolvendo o corpo, a mente e o espírito comunitário.

Com base nos documentos anexados que comprovam a amplitude das pesquisas realizadas, resultados obtidos, e capacitação técnica comprovada, é possível afirmar que o Programa DNA dos Esportes se configura como um modelo de referência em metodologias ativas no Brasil. Sua eficácia comprovada e a ênfase em uma formação integral o tornam um aliado indispensável para as escolas públicas de modalidade integral, promovendo não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a formação cidadã dos estudantes.

A metodologia DNA do Brasil propõe um modelo ativo e inovador de ensino, que integra dimensões educacionais, esportivas e psicossociais. Essa abordagem conecta de forma indissociável o uso de materiais e equipamentos com as atividades pedagógicas e fazem parte da metodologia operacional em si mesma garantindo:

1. Planejamento pedagógico integrado: Ferramentas tecnológicas, como tablets e sistemas digitais, permitem o monitoramento do desempenho dos alunos e a personalização das intervenções pedagógicas.

2. Dinâmica de ensino inclusiva: Materiais esportivos promovem a integração entre atividades físicas e acadêmicas, criando ambientes de aprendizagem ativos e inclusivos.

3. Identidade institucional: Uniformes e itens correlatos fomentam engajamento e pertencimento ao programa, promovendo a coesão entre os participantes.

III. Fundamentação Legal e Técnica

1. Amparo Legal:

A contratação direta é justificada com base no art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a inexigibilidade de licitação em casos de inviabilidade de competição, especialmente para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, prestados por empresas de notória especialização. O Instituto IDECACE apresenta metodologia exclusiva e comprovada, conforme estudos e atestados técnicos anexados ao processo.

2. Integração de material, equipamentos e identidade visual como integrantes da Metodologia do Programa DNA:

Os materiais e equipamentos descritos no Termo de Referência não são elementos acessórios, mas componentes indispensáveis para operacionalizar o projeto e garantir sua eficácia e são parte da Metodologia, sendo utilizados para:

Personalização do ensino: Ferramentas tecnológicas permitem diagnósticos precisos e intervenções adaptadas.

Protagonismo estudantil: Equipamentos como tablets viabilizam o uso de plataformas educacionais interativas, incentivando autonomia e participação ativa dos alunos.

Desenvolvimento interdisciplinar: A integração de materiais esportivos com atividades educacionais cria experiências multidimensionais de aprendizagem.

3. Analogia às decisões e recomendações dos Tribunais:

O Tribunal de Contas da União (TCU) reconhece a validade de contratações integradas quando a fragmentação dos objetos compromete a eficiência e a vantajosidade. A analogia contratual, no presente caso, nos remete à inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria educacional, que envolvem a implementação integral de metodologias com fornecimento de materiais, equipamentos e uniformidade visual, e encontra respaldo na legislação brasileira e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). A Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, prevê em seu artigo 74, inciso III, a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, quando prestados por profissionais ou empresas de notória especialização. Entre os serviços elencados, destacam-se, como se denota na presente contratação:

- Estudos técnicos, planejamentos e **projetos**;
- **Assessorias ou consultorias técnicas**;
- **Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal**.

Esta mesma lei define "notória especialização" como a condição do profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento ou equipe técnica, permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado. Acerca do tema, destaca-se que o TCU tem reconhecido a validade de contratações integradas quando a fragmentação dos objetos compromete a eficiência e a vantajosidade. Sendo assim, em situações onde a execução de um projeto requer a integração de diversos componentes para garantir a eficácia dos resultados, a contratação de um único fornecedor pode ser justificada. Isso é especialmente relevante em projetos educacionais que demandam a implementação de metodologias específicas, acompanhadas de materiais, equipamentos e uniformidade visual, assegurando coesão pedagógica e operacional.

Levando-se à aplicação prática, resta claro que ao contratar serviços especializados de consultoria educacional para implementar metodologias de forma integral, a administração pública deve:

1. Comprovar a Notória Especialização: Demonstrar que o profissional ou empresa possui reconhecida expertise na área educacional, evidenciada por experiências anteriores, publicações ou outros critérios relevantes.
2. Justificar a Indispensabilidade da Contratação Integral: Evidenciar que a fragmentação dos serviços comprometeria a eficiência do projeto, podendo resultar em descontinuidade pedagógica ou incompatibilidade entre os componentes fornecidos.
3. Assegurar a Vantajosidade da Contratação: Garantir que a contratação integral proporciona melhores resultados em termos de qualidade e custo-benefício para a administração pública.

Ante ao conjunto acima evidenciado, têm-se que a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços especializados de consultoria educacional, que englobam a implementação integral de metodologias com fornecimento de materiais, equipamentos e uniformidade visual, é respaldada pela legislação vigente e pela jurisprudência do TCU, desde que devidamente justificada, como se denota das entrelinhas argumentativas delineadas ao longo da presente justificativa complementar, na qual se evidencia a eficiência e a economicidade como princípios fundamentais da contratação pública em foco.

IV. Eficiência e Vantajosidade

A contratação da Metodologia do Programa DNA é integrada em todas as suas etapas e fundamentos e apresenta os seguintes benefícios:

- Redução de custos administrativos: A gestão centralizada otimiza recursos humanos e materiais, reduzindo riscos de conflitos contratuais.
- Economia de escala: A integração de serviços e materiais em um único contrato evita duplicidades e gera ganhos substanciais de escala.
- Transparência: Procedimentos de cotação documentados garantem competitividade e economicidade na aquisição de materiais.

V. Impacto Social e Educacional

Há de se relevar que a implementação do Programa DNA do Brasil trará os seguintes impactos:

1. Melhoria dos indicadores educacionais: Elevação do IDEB e redução das desigualdades educacionais no Estado do Acre.
2. Inclusão social: Identificação de talentos vocacionais e esportivos, além de preparação dos jovens para o mercado de trabalho.
3. Redução da evasão escolar: Metodologias integradas atuam como instrumento de engajamento e permanência dos alunos na rede pública de ensino.

VI. Conclusão

Com base nos fundamentos apresentados, reforça-se a necessidade da contratação direta do Instituto IDECACE, nos termos propostos, para a execução do Programa DNA do Brasil.

Outrossim, há de se reconhecer a fusão integrante da metodologia em si que agrega os serviços

especializados e a utilização dos materiais, equipamentos e indentificação visual como partes de um todo multifacetado que se amolda na implementação do programa em cada uma de suas etapas, sendo um complexo crucial para garantir a eficiência e a eficácia do projeto, alinhando-se aos princípios da economicidade, vantajosidade e interesse público previstos na legislação vigente.

Solicita-se, portanto, a aprovação da presente justificativa para prosseguimento do processo.

À consideração superior.

JOSÉ EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR
Chefe da Divisão de Desporto Estudantil - SEE
DECRETO Nº 7.821-P, DE 28 DE AGOSTO DE 2024



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR, Chefe de Divisão**, em 09/12/2024, às 22:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013514594** e o código CRC **931A2EEA**.